

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНЕСТИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ “ЧЕРЕШАТА”, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА, СКЛЮЧЕН НА 26 ЮНИ 2003 Г.

Днес 28 декември 2008 г., в гр.София, на основание чл. 54 от Договора, в изпълнение на Решение № 804 на Министерски съвет от 05.12.2007 г. за изменение и допълнение на Решения на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 и т. 6 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 106 от 14 декември 2007 г.),

между:

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството **АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ**, с адрес: гр. София 1202, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 17-19, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**,

и

2. “СТРОЙКЕРАМИКА” АД, гр. Мездра, вписано в Регистъра за търговски дружества и техните клонове при Врачански окръжен съд, под № 205, том 4, стр. 62, по фирмено дело № 915/1993 г., със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. “Любен Каравелов” № 38, представлявано от изпълнителните директори **ЙОРДАНКА ВЕЛЧЕВА ТОДОРОВА** и **ВАСИЛ ОГНЯНОВ ЩРАКОВ**, заедно и поотделно, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**,

се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение и допълнение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, от находище “Черешата”, област Враца, както следва:

I. Чл. 12, ал. 1 се променя така:

“Чл. 12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да застрахова в полза на КОНЦЕДЕНТА и за своя сметка обекта на концесията по чл. 2, ако той може да бъде застрахован, съгласно Кодекса за застраховането.”

II. Чл. 23 се променя така:

“Чл. 23. Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали - Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с ПМС № 127/1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.), изменена и допълнена с ПМС 128/2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и се оформя съгласно приложения към този ДОГОВОР - Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (Приложение № 2 от този ДОГОВОР).”

III. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 3, 4 и 5 на ал. 1 се изменят, както следва:

“3. размерът на възнаграждението по т. 1 се определя конкретно за всяка шестмесечна вноска, като седем на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката, се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период;”

“4. размерът на концесионното възнаграждение по т. 3 за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 4 950 (четири хиляди деветстотин и петдесет) тона глинести мергели и предвидената стойност за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква “б” от Методиката;”

“5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-нисък от 1 485 (хиляда четиристотин осемдесет и пет) лева;”

2. Създава се нова т. 6 със следното съдържание:

“6. концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.”

3. Ал. 3 се отменя.

4. Създават се нови ал. 6 и ал. 7 със следното съдържание:

“(6) Част от концесионното възнаграждение по ал. 1, в размер 30 % (тридесет на сто) от сумата, определена по реда на ал. 1, т. 3 - т. 5, се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Враца в посочена писмено от кмета на общината разплащателна сметка, считано от 1 януари 2007 г.”

“(7) Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 3 и на минималното концесионно възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 5 се променя с допълнително споразумение към този договор при промяна на нормативната уредба, уреждаща реда за неговото определяне.”

IV. Чл. 41 се отменя.

V. Приложение № 2 “Образец-разчет за дължимото концесионно възнаграждение 5 листа” се изменя в съответствие с приложението към настоящото допълнително споразумение.

VI. Приложение № 3 “Правила за отчитане на основните производствени разходи” – 1 лист се отменя.

VII. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 1 юли 2007 г., като концесионното възнаграждение за второто шестмесечие на 2007 г. се заплаща в 10-дневен срок от сключването му.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра –
два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА и е неразделна част от Договора за
предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали –
глинести мергели, от находище “Черешата”, област Враца.

Приложение: Приложение № 2 “Образец – отчет за дължимото концесионно
възнаграждение” - 3 листа.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

АСЕН ГАГАУЗОВ

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, от находище
“Черешата”, община Враца, област Враца

Приложение № 2

Образец-отчет за дължимото концесионно

възнаграждение – 3 листа

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, от находище
“Черешата”, община Враца, област Враца

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	“Черешата”
Подземно богатство:	глинести мергели
Концесионен договор от:	26 юни 2003 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.

**СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МРРБ – 30-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие.**

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, от находище
“Черешата”, община Враца, област Враца

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив
на строителни и скално-облицовъчни материали (обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I	КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО		
1.	Добито подземно богатство	куб.м	
2.	Обемно тегло	т/куб.м	2.20
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение - средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква “б” от Методиката	лв./т	0.30
8.	Концесионното възнаграждение за добитото подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6 и р. 7)	лева	
II	МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
9.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/бм.	4 950
10.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 (р. 9 х р. 7)	лева	1 485
11.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (най-голямата сума от ред 8 и р. 10) в т. ч.:	лева	
	- в приход на държавния бюджет (р. 11 х 70%)	лева	
	- по бюджета на община Враца (р. 11 х 30%)	лева	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____
(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Прочет
за КОН

Допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – глинести мергели, от находище “Черешата”, община Враца, област Враца

Забележка:

1. КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение.
2. “Минималните стойности на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.” (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).